

1500055-37.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: SANDRO CAVALCANTI ROLLO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2001803/2021 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 15481698 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 84/21/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2001803 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500055-37.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500055-37.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2001803/2021 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 15481698 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 84/21/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2001803 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Dionatan da Conceição Moraes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SANDRO CAVALCANTI ROLLO

Vistos.

1. RELATÓRIO

DIONATAN DA CONCEIÇÃO MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em razão dos fatos narrados na denúncia, ocorridos em 05 de janeiro

de 2021.

Foi recebida a denúncia às fls. 124/125, em 26 de abril de 2021.

O réu foi regularmente citado e apresentou resposta por escrito à acusação à fl. 135.

Devidamente intimado (fl. 168), o réu não compareceu à audiência de instrução, razão pela qual foi decretada sua revelia (fl. 170).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação.

Em alegações finais, o Ministério Público, por meio de alegações finais orais, pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa, em alegações finais orais, requereu a absolvição do acusado.

É o relatório.

DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A denúncia é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e pela prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

A vítima João Antônio Lopes disse, em juízo, que, no dia dos fatos, estava descendo a rua. Quando abriu o portão, três elementos o abordaram. Estavam aparentemente com arma de fogo na mão. Estavam muito nervosos. Chegaram a apontar a arma de fogo para a cabeça da sua esposa. Estavam alterados ao extremo. Pegaram o veículo e saíram em disparada. Recuperou o veículo quase que de imediato. Pegou uma moto e os perseguiu de longe. Depois ficou sabendo que a arma era um simulacro. Encontrou com uma viatura. A polícia passou a perseguir até Itaquaquetuba. Foram várias viaturas perseguindo. Eram umas sete. Até que eles bateram o veículo. Não perdeu o veículo de vista em nenhum momento. Não teve dúvidas no reconhecimento que fez na delegacia. Não teve a menor dúvida. O réu era aquele extremamente alterado. Ele agia como profissional. Parecia ser o chefe. Ele estava com o simulacro. Apesar do desespero, ele agia com frieza. Ele tirava a arma de fogo de seu (vítima) foco. Não deseja o ocorrido para qualquer pessoa. Passou a não fazer mais caminhadas noturnas. Acredita que foi ele quem conduziu o veículo. Eram três indivíduos. Não sabe dizer com certeza se foi ele quem conduziu o veículo. Entendeu que dois foram presos. Na delegacia reconheceu um. Ele deve ter um metro e setenta e cinco. Era magro, não era negro e não era loiro. Era jovem. Aparentava ter menos de 30 anos. Era moreno claro. O réu estava com o rosto descoberto. Reconheceu-o mais pelo físico. Havia um cordão seu que estava na posse do réu. Estava no bolso do réu. Sofreu um prejuízo de aproximadamente 5 mil reais.

A testemunha policial Igor Cintra Mendes, em juízo, disse que estava em patrulhamento pela Avenida Prudente de Moraes. Foi irradiado que um veículo foi roubado. Era uma Fiat Estrada. Viram o veículo. Pediram para parar e não parou. Foi um longo acompanhamento. Em uma esquina, o veículo parou. Tinham três indivíduos dentro dele. Dois desceram correndo. Conseguiram abordar o indivíduo que estava na

condução do veículo. A perseguição durou uns 5 ou 10 minutos. Começou em Suzano e foi até um bairro de Itaquaquecetuba. O veículo acabou a embreagem, ele não estava mais rodando. A vítima chegou depois. Ela disse que estava seguindo a viatura. Ela viu o local da prisão do indivíduo. A vítima não reconheceu o réu no local. O réu foi colocado logo na viatura. Não se recorda se o réu estava com um cordão da vítima. Ele estava com um simulacro. O réu saiu do carro e disse "perdi". Depois ele confessou o roubo. Ele confessou na hora da prisão o crime. O acusado já disse que era um simulacro e que estava dentro do carro. Não conhecia o réu. Foi sua viatura quem fez a abordagem no réu.

A testemunha policial Vilmes de Oliveira Batista, em juízo, disse que se recorda da ocorrência. Estava de patrulhamento por Suzano. Foi irradiado que alguns indivíduos roubaram um veículo Fiat Estrada em Suzano. Visualizaram o veículo e o acompanharam. O réu, motorista, jogou o veículo diversas vezes contra a viatura. Dois indivíduos fugiram e o réu foi detido no veículo. O réu estava dirigindo o veículo. O acusado confessou o crime. Ele disse que roubou o veículo. Estavam mais três indivíduos com o réu. Um fugiu logo após o roubo. Acharam um simulacro no veículo. Não foi o réu quem apontou onde estava o simulacro. Acharam o simulacro quando da busca no veículo. Não se recorda se o réu estava com algum pertence da vítima. Estava junto com o policial Igor. O veículo se perdeu e deu uma colisão de leve. Ele encostou o veículo. Ele se perdeu e parou o veículo.

Foram esses os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, os únicos que podem ser considerados prova para fins de condenação. Aqueles colhidos na fase inquisitorial não passam de elementos necessários à formação da convicção do Ministério Público para oferecimento ou não da denúncia.

Malgrado a revelia do réu, a autoria delitiva estava devidamente comprovada. O réu, logo depois de praticar o roubo em conjunto com mais dois indivíduos não identificados, foi preso em flagrante na posse do veículo roubado da vítima. No veículo ainda foi encontrada um simulacro de arma de fogo e a vítima disse que foi utilizada uma arma na execução da empreitada criminosa. A vítima, além disso, afirmou ter reconhecido o acusado como um dos autores do roubo. Por fim, segunda consta na prova testemunhal, o acusado teria confessado informalmente o delito. Deve ser ressaltado que a vítima deveras disse que havia um cordão de sua propriedade na posse do acusado, mas não constou a exibição e apreensão de tal objeto no inquérito policial.

O concurso de agentes está comprovado.

A ação foi culpável, pois o réu era ao tempo da conduta imputáveis, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Nestas condições, a imputação se revela merecedora de acolhimento.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para fins de CONDENAR o réu DIONATAN DA CONCEIÇÃO MORAES como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

4. APLICAÇÃO DA PENA

4.1. Circunstâncias judiciais

Na culpabilidade, o acusador requereu o incremento das penas do acusado em razão da agressividade e alteração do réu, por “aparentar” liderar os comparsas, apreender fuga em alta velocidade e por ter jogado o carro contra a viatura da polícia.

Agressividade e alteração são próprias do crime de roubo e se confundem com suas elementares (violência e grave ameaça), não sendo circunstâncias idôneas para aumentar a pena do réu (sendo que, no caso, não foi narrada violência física).

A propósito:

APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. Roubo simples tentado. Mérito. Materialidade e autoria que não foram objeto de impugnação recursal, mesmo porque sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dosimetria. Pena-base devolvida ao patamar mínimo. Circunstâncias ventiladas que se traduzem predominantemente em elementares do tipo. Ausência de elementos concretos para aferir a personalidade do agente e as consequências psicológicas do delito às vítimas. Geração de uma delas que já fez incidir, na espécie, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, de modo que sua consideração para também exasperar a basilar configura bis in idem. Mantido, na etapa intermediária, o incremento da pena provisória em razão da aludida circunstância agravante. Pleito de reconhecimento da tentativa. Causa de diminuição já reconhecida na origem, deixando apenas de constar a correta capitulação na parte dispositiva. Erro material passível de correção ex-officio. No entanto, impõe-se a elevação da fração de diminuição. Pena pecuniária concursiva igualmente reduzida, a fim de que guarde relação com a privativa de liberdade. Regime inicial aberto bem fixado. Impossibilidade de legal de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. ERRO MATERIAL SANADO EX-OFFICIO, COM DETERMINAÇÃO. DESPROVIDO O APELO MINISTERIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1500507-22.2018.8.26.0238; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibiúna - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/11/2021; Data de Registro: 24/11/2021)

Entendo, ainda, que a “aparência” de líder não é motivação idônea para agravar a pena (em verdade, tal circunstância teria melhor cabimento na segunda fase de aplicação da pena – art. 62, I, CP), haja vista que demandaria maior assertividade e algum detalhamento de sua ocorrência.

A circunstância de apreender fuga em alta velocidade não foi narrada por qualquer testemunha policial. A circunstância de jogar o carro contra a viatura da polícia somente foi narrada pela testemunha policial Vilmes de Oliveira Batista, mas não houve menção pela outra testemunha policial (a rigor, sequer no depoimento extrajudicial das testemunhas policiais essa circunstância foi narrada). Sendo assim, tenho por bem em não aumentar a pena do réu por tal alegação.

A culpabilidade do réu, portanto, não lhe desfavorece, sendo normal à espécie.

O acusado não possui maus antecedentes (fls. 29/36).

Quanto a sua conduta social, nada foi colhido que a desabone, de forma que, presumindo a sua boa-fé, não há motivo para aumentar a sua reprimenda por esse quesito.

Não há avaliação técnica que comprove possuir o acusado personalidade voltada para o crime. É necessário que um profissional com formação idônea para tanto avalie a personalidade do agente e afirme ser ela voltada para o crime. Como nada há nesse sentido, não se pode prejudicar o réu.

O motivo foi o habitual, ou seja, o lucro ilícito.

As circunstâncias e consequências do crime foram normais à espécie. Algum prejuízo psicológico, não havendo provas de sua proporção, é próprio de crimes com violência e grave ameaça, e não é fundamento suficiente para exasperar a pena.

A propósito:

APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. Roubo simples tentado. Mérito. Materialidade e autoria que não foram objeto de impugnação recursal, mesmo porque sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dosimetria. Pena-base devolvida ao patamar mínimo. Circunstâncias ventiladas que se traduzem predominantemente em elementares do tipo. Ausência de elementos concretos para aferir a personalidade do agente e as consequências psicológicas do delito às vítimas. Gestação de uma delas que já fez incidir, na espécie, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, de modo que sua consideração para também exasperar a basilar configura bis in idem. Mantido, na etapa intermediária, o incremento da pena provisória em razão da aludida circunstância agravante. Pleito de reconhecimento da tentativa. Causa de diminuição já reconhecida na origem, deixando apenas de constar a correta capitulação na parte dispositiva. Erro material passível de correção ex-officio. No entanto, impõe-se a elevação da fração de diminuição. Pena pecuniária concursiva igualmente reduzida, a fim de que guarde relação com a privativa de liberdade. Regime inicial aberto bem fixado. Impossibilidade de legal de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. ERRO MATERIAL SANADO EX-OFFICIO, COM DETERMINAÇÃO. DESPROVIDO O APELO MINISTERIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1500507-22.2018.8.26.0238; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibiúna - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/11/2021; Data de Registro: 24/11/2021)

O comportamento da vítima não influenciou na prática do crime.

Assim, fixo-lhe a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão. Quanto à pena de multa, fixo-a em 10 dias-multas à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia multa, tendo em conta a situação econômica do réu.

4.2. Agravantes e atenuantes

Não há

4.3. Causas de aumento e diminuição

Não concorrem causas de diminuição. Presente, todavia, a majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, consistente no concurso de duas ou mais pessoas.

Tenho por bem em aumentar sua pena em 1/3, resultando a reprimenda em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, sendo que cada dia no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observando o disposto no art. 60 do CPB.

4.4. Regime prisional

Este magistrado tem ciência de existir uma grande corrente a defender sempre e em todas as situações, independentemente de qualquer circunstância concreta, seja ela qual for (tais como idade, condições pessoais do acusado, se o delito é simples ou majorado, antecedentes, primariedade, valor do prejuízo etc.), a obrigatoriedade de em todos os casos de roubo ser imposto o regime fechado.

No entanto, é pacífico (ao menos nos Tribunais Superiores), e sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (súmulas n. 718 e 719), a impossibilidade de se fixar um regime de cumprimento de pena mais severo do que o permitido legalmente pela pena aplicada apenas pela gravidade em abstrato do crime, sob pena de o Poder Judiciário estar legislando para fins de prejudicar o réu. É necessária motivação para tanto, sendo que, no presente caso, não vislumbro.

Assim, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO.

4.5. Alternativas penais

Impossível a suspensão condicional da pena, pois o réu não preenche os requisitos objetivos (pena igual ou inferior a 2 anos), nos termos do art. 77 do Código Penal.

Da mesma forma, inviável a substituição por penas alternativas, pois o crime foi cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

4.6. Direito de apelar em liberdade

O réu respondeu solto ao processo criminal. Não havendo fato novo a alterar tal circunstância, entendo que deve ter o direito de, caso queira, apelar em liberdade.

Em abono, a jurisprudência:

Habeas Corpus - Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência - Sentenciado que respondeu solto à instrução criminal - Situação fática inalterada - Constrangimento ilegal reconhecido A Jurisprudência já se consolidou no sentido de que a manutenção da prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. A medida não se justifica, todavia, se o sentenciado respondeu à instrução criminal em liberdade e não houve, desde então, qualquer alteração na situação fática. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2250279-40.2021.8.26.0000; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Ademais, o regime inicial de cumprimento de pena foi o semiaberto e não fechado.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, sendo mantida, determino:

a) certifique-se o tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado, para os fins de detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal.

b) lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados.

c) apuração dos valores das penas de multa aplicada ao sentenciado.

d) Comunicação à Justiça Eleitoral que o sentenciado se encontra com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição da República.

e) por força do § 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do CPC.

f) se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

g) deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, consoante o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 11.719/08, pois não há pedido nesse sentido.

Cautelas e comunicações de estilo.

Publique-se. Intime-se.

Suzano, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA